

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 423

El día viernes 28 de abril 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Arq. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celaira, Arq. Adrián Cocordano.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, ausente con aviso.

Concejal por la Minoría, ausente con aviso.

Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas, Ausente con aviso **Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT:** Ausente con aviso.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari.

Visitantes:

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración actas N 419 y N 420.
- Expediente Funes, Dictamen Ut.
- Compensación.
- Propuesta de Arbolado.

Comienza la sesión a las 9:24 horas, en primer lugar Eduardo Vega propone que las reuniones se realicen cada 15 días y cuando sea necesario se convoque a una sesión extraordinaria. Dice que debido a las ausencias, se está trabajando sin una parte de la comisión que son los representantes del DEM y del CR. Los representantes de las Instituciones también tienen otras actividades y sin embargo siempre están presentes. Le solicita al presidente que les llame la atención, y que les diga que si no puede venir el titular que venga el suplente.

- Se debate.

Javier Isola dice que entiende lo que está expresando Eduardo Vega pero todos en la comisión tienen un suplente. Se puede coordinar con el suplente para que en el caso de no poder asistir, el suplente se haga presente. Propone primero enviar una nota a cada uno de los integrantes rectificando o ratificando su presencia en el CPUA. También se tiene que generar una agenda, sobre los temas a tratar para que los problemas sean resueltos.

Mario Macagno dice que además de la nota que es formal, quizás Marcelo Celaira en su carácter de presidente tendría que hablar con el CR y el DEM, porque en este momento la comisión viene funcionando con solo seis representantes, que son las Instituciones. El ve en la ficha que se comparte en la pantalla, que Mónica

Martínez es suplente y no está participando tampoco. Si no vienen ni Sergio Reyna ni Liliana Bina, tendrían que venir Mónica Martínez y Dario Zeino.

- Se debate.

Laura Colladon dice que también hay que recordar que falta un técnico que lo tiene que nombrar el DEM. Esto también le falta al CPUA. Cuando se hacían las plenarias virtuales hay que recordar que se modificó la ordenanza que era más abarcativa en relación a lo que se pedía en la especialidad de los técnicos, y que participara el presidente del CPUA en la elección del técnico porque este técnico trabajaría para el CPUA. Los técnicos cuando se eligieron, el CR lo hizo a su entender, en donde nunca se pudo ver, la lista de la gente que se presentó a estos cargos, es muy grave porque esas personas trabajarán para la plenaria. Que no se pueda decir este es el perfil que se necesita y que no se tenga injerencia en la votación es grave. Todo lo que está diciendo estaba contemplado en el proyecto de ordenanza que se presentó y nunca se hizo nada, Cree que también es algo que hay que retomar. Cuando ella leyó el orden del día fue totalmente diferente a lo que se había terminado de planear el viernes pasado, por ejemplo está arbolado, y ya se sabe que en la próxima plenaria viene la gente de Ambiente, no entiende porque está en el orden del día. Ella había pedido específicamente que se vuelva a tratar el tema de las densidades en el AC3 y no está. Respeta a la UT pero es una condición que la Ut trabaje para la plenaria del Consejo de Planificación, no es al revés. Es algo que hay que tener bien en claro.

Eduardo Vega reitera la moción de orden, que las reuniones sean viernes de por medio y en caso de que hubiese urgencia convocar una plenaria extraordinaria.

Nazareth Margonari dice que está lo de Funes, porque se cerró el expediente, antes solo estaban enviando borradores. Lo de Compensación surgió porque había temas pendientes que estaban ligados, retiros, fachadas, etc. pero había mucho desacuerdo con el tema de la altura que es la esencia de la Compensación. Se planteó de vuelta para ver en qué situación se está, porque la vez pasada que se hizo la votación, el tema fue muy parejo si se seguía en estudio o se derogaba. A lo mejor se sigue estudiando sobre una figura que no se va a sostener. Como en Compensación también está el tema de los retiros, surgió el tema de tratarlo nuevamente en plenaria. Arbolado está, porque se tocaron otros puntos en la Ut, por eso aparecieron en el orden del día.

- Se debate.

- Se pregunta si se aprueba la moción propuesta por Eduardo Vega.

- Se aprueba por unanimidad de los presentes que se realice la moción.

- Se mociona que las plenarias se realicen viernes de por medio y en caso de urgencia que se realice una plenaria extraordinaria.

- Se aprueba por unanimidad de los presentes que las plenarias se realicen viernes de por medio y en caso de urgencia se realice una plenaria extraordinaria..

Eduardo Vega dice que aparte de la moción es interesante que se ratifiquen o se rectifiquen los integrantes del CPUA.

Mario Macagno dice que está de acuerdo con las reuniones cada 15 días. Considera que hay que tener cuidado con el apuro. Con sacar las cosas apresuradas.

Marcelo Celoir dice que está de acuerdo que no hay que sacar los temas con apuro. Porque pueden salir mal los temas.

Javier Isola dice que respeta la opinión de Mario Macagno, pero recuerda que cuando se empezó a tratar el expediente de Funes se dijo que había que ir a visitar la zona, además ver el expediente, Es un expediente que no cree que lleve un mes tratar el tema de Funes . Le parece que hay temas muchos más extensos, más complejos que la entrada vehicular de un frentista.

Mario Macagno dice que Javier Isola tiene razón pero hay que tener cuidado porque es un área intangible y se puede sentar un precedente.

Ana Margonari dice que hay cosas que no se tienen que apurar porque el día que se votó que se derogue el artículo de la proporcionalidad, Eduardo Vega un rato antes había preguntado porque no se deja en suspenso hasta que se estudie bien . Moción que ADARSA y CEPIA hubiesen estado de acuerdo, y permitía estudiarlo un poco más, dejarla en suspenso y no con lo que salió que es derogarla. En este ámbito no se está acostumbrado a que haya como dos bandos, esta fea la situación ahora en el CPUA. Siempre se trató de consensuar los temas.

Eduardo Vega dice que en la reunión anterior habían quedado y salió por mayoría que se le daba la posibilidad a que se haga ese camino sobre un sector intangible pero con una serie de condicionamientos, y que las Instituciones disidentes acompañaran con una nota lo mocionado y aprobado por mayoría. El tema ya se había terminado, no sabe porque se vuelve a tratar en plenaria-.

Laura Colladon dice que es porque la que se presenta ahora es la nota final. Antes era una nota borrador.

Javier Isola con respecto a Funes dice que ya se le pidió el proyecto, relevamiento, estudios, entonces ahora, de que se va a hablar.

Ana Margonari dice que leyó la nota, que si están todos de acuerdo con ella, la nota sale..

Nazareth Margonari le dice al presidente del CPUA, que todavía no se pusieron a consideración las Actas.

Javier Isola dice que la derogación del artículo 9.7 no fue extemporáneo, tampoco fue apresurada la moción porque en el mes de octubre ya se empezó a hablar de proporcionalidad. En abril se realizó la moción, si alguien necesita más de 8 meses saber que un lado A es igual a un lado B multiplicado por dos, no tendrían que estar en el CPUA, fueron 8 meses.

- Se debate.

Javier Isola dice que nada tiene que ver la proporción con la densificación. Porque la densificación está ligada a las alturas máximas, retiros etc.

Marcelo Celoir dice que hay componentes técnicos que los que ejercen y hacen la ciudad conocen más que otros. El da un ejemplo de la semana pasada, si uno ve un edificio solo en una manzana sin consolidar se dice que desastre. Dicen que tiene que pasar aire entre los edificios. Son tema que uno cree que aportan, pero quien ejerce la ciudad se sabe que no es así . EL tema de proporcionalidad fue hecho para las torres por eso es atemporal. Había que resolverlo, está complicando el ejercicio normal de la profesión. Se venía con 4 o 5 meses en el tema del orden del día, se votó se tuvo que resolver de esa manera porque estaba molestando mucho para el ejercicio de la profesión.

Ana Margonari dice que era otra cosa lo que se proponía. porque antes era el zócalo y uno se separaba. Ahora como está aprobado por mayoría, va todo entero.

- Se debate.

Marcelo Celoir propone pasar a la consideración de las actas . El tema que se está debatiendo ya fue votado y aprobado por mayoría.

Próximo Tema: Consideración de las actas. N 419 y N 420.

Acta N 419

- ADARSA: **aprueba.**
- CEPIA: **aprueba.**
- Colegio de Arquitectos: **aprueba.**
- Colegio de Ingenieros: **aprueba.**
- Asociación Inmobiliaria: **aprueba.**
- Colegio Técnico Constructores Universitarios: **aprueba.**
- Concejal por Mayoría: **ausente.**
- Concejal por Minoría: **ausente.**
- Dirección de Obras Privadas: **ausente.**
- Dirección De Infraestructura Urbana: **ausente.**

Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes.

Acta N 420

- ADARSA: **aprueba.**
- CEPIA: **aprueba.**
- Colegio de Arquitectos: **aprueba.**
- Colegio de Ingenieros: **estuvo ausente en la plenaria , Acta 420.**
- Asociación Inmobiliaria: **aprueba.**
- Colegio Técnico Constructores Universitarios: **aprueba.**
- Concejal por Mayoría: **ausente.**
- Concejal por Minoría: **ausente.**
- Dirección de Obras Privadas: **ausente.**

- Dirección De Infraestructura Urbana: **ausente**.

Se aprueba por la mayoría de los presentes. Colegio de Ingenieros no vota por estar ausente en plenaria, Acta 420.

Ana Margonari dice que al leer las actas quiere hacer una acotación, cuando fueron a la calle Tupungato se dijo que se quería derogar la Compensación. También se votó por unanimidad que todos querían volver a estudiarla. Pero quiere que quede asentado que, CEPIA no está de acuerdo con que la compensación siga. Si están de acuerdo que si no queda otra que se siga estudiando. Pero que no quede en acta que ellos están apoyando. CEPIA está de acuerdo con que se siga estudiando pero no está de acuerdo con la Compensación.

Próximo tema: Expediente Funes, Dictamen Ut.

Se comparte nota y Nazareth Margonari explica que a la nota la armó Alberto Verdinelli con todos los datos que se habían solicitado en plenaria, y también como fue la votación de las Instituciones. Se habló también que las minorías iban a enviar notas separadas.

- Se adjunta nota.

Sr. Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental

At.: Sr. Director de Obras Privadas y Catastro

Ref.: Exp. N° 216769/23 – Solicitud del Sr. Oscar Alberto FUNES ABASTO para ocupar parte de un lote de su propiedad, ubicado en AP1, para ingresar a otro lote lindero también de su propiedad, ubicado en ZONA R3

El CPUA, luego de recibir por Secretaría Administrativa la solicitud de referencia, de realizar un reconocimiento de la situación planteada y de llevar adelante un debate e intercambio de opiniones, que incluyó a los integrantes del Plan de Manejo AP Camiare (MAP), no pudo arribar a una opinión unánime razón por la cual, antes de emitir Dictamen, desea informar al señor Secretario lo siguiente:

- A) Se solicita requerir al propietario propuesta de intervención sobre el lote 613 mitigando los impactos ambientales que la senda produciría sobre el área Protegida a fin de su evaluación por parte del CPUA. Ello en el contexto de la propuesta de donación por parte del propietario del lote a intervenir.
- B) El Colegio de Arquitectos (CA), Colegio de Ingenieros (CI), Colegio de Técnicos Constructores Universos (CTCU) y el Director de Obras Privadas (DOP), recomiendan que, dada la particular circunstancia expuesta, se evalúe como posible autorizar el ingreso al lote 40-01-063-012, sobre el cual se proyectó la construcción de la vivienda familiar, a través de una senda vehicular paralela a la calle Los Cerros, cuyo arranque podría localizarse al sur del lote 12, a treinta (30) metros aproximados de la línea medianera del mismo y desde la LM de la fracción cuya designación catastral es 40-01-063-613, que forma parte del Área Protegida, cumpliendo los siguientes requisitos:
 - 1) El propietario deberá presentar un anteproyecto de modificación del proyecto aprobado con fecha 23 de octubre de 2020, que será evaluado por el CPUA, considerando las siguientes condiciones:
 - a) El acceso vehicular a formalizar desde la fracción 613 (AP Camiare) tendrá un ancho máximo de tres metros con cincuenta centímetros (3,50 m) y será de uso exclusivo de la familia y sus visitantes.
 - b) El piso de la senda deberá construirse con pavimento de estructura abierta que posibilite drenaje del agua de lluvia.
 - c) La senda deberá construirse de manera tal que posibilite mantener una cortina vegetal entre la calle Los Cerros y dicha senda.
 - d) La senda se constituirá como servidumbre de paso entre calle Los Cerros y la vivienda familiar.

- e) El Propietario deberá donar a la Municipalidad la totalidad de la fracción cuya designación catastral es 40-01-063-613, con una superficie de 25.687,57 m2, sobre la cual se establecerá la servidumbre de paso para acceder por senda vehicular al lote 12
 - f) Con posterioridad a la evaluación realizada por el CPUTA el Propietario deberá presentar, ante la Dirección de Obras Privadas, la modificación del proyecto de la vivienda familiar oportunamente aprobado.
 - 2) En función del cuidado y protección de las viviendas linderas el desarrollo y construcción de la obra deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 21.3. *Defensa al público de las obras de construcción.*
 - 3) Así mismo, en cualquier alternativa, se deberá considerar lo establecido en el artículo 10.2. 4° párrafo *"En caso de pendientes muy acentuadas entendiéndose por tales aquellas que impliquen pendientes mayores al 15%. ...se requerirá plano y memoria de cálculo de los muros de contención, taludes y elementos estructurales, realizado por profesional habilitado en la materia.-"*
- C) Se adjunta informe de la MAP donde se destaca la inconveniencia de aceptar lo solicitado en función de estar generando un antecedente poco favorable y que resulta ser un retroceso en todo lo alcanzado en materia de protección ambiental.
- D) Es oportuno señalar que en este caso la responsabilidad de la localización del proyecto de la vivienda familiar sobre la parcela urbana cuya designación catastral es 40-01-063-012, con frente a la calle Los Cerros puerta 1191, es exclusiva del Propietario y del Profesional actuante dado que, al momento de evaluar la confección del mismo, conocían las condiciones topográficas de la parcela en cuestión y su condición de ser lindera al Área Protegida 1 "Camiare". Esta cuestión deberá ser considerada si se avanza en un proyecto de declaración de interés público y sujeto a expropiación.

En función de lo expuesto, también hacemos saber al señor Secretario que sometido el caso a votación, con la presencia de las seis (6) Instituciones que integran el CPUTA y del Director de Obras Privadas, el resultado fue de cuatro (4) votos a favor de aceptar lo solicitado y tres (3) votos a favor de rechazar lo solicitado. Estuvieron ausentes la Directora de Infraestructura y los Concejales por la mayoría y las minorías unificadas.

Atte.

2º BORRADOR

Laura Colladon dice que ADARSA presentará nota aparte. Tienen que enviarse todas las notas. La nota de CEPIA también se tiene que adjuntar.

Marcelo Celoir dice que en definitiva lo que tiene que hacer el propietario es presentar un proyecto en Obras Privadas.

Laura Colladon dice que estaría faltando la evaluación de la MAP.

Próximo tema: Compensación.

Marcelo Celoir dice que al hacer el estudio de la compensación va a permitir abrir un capítulo nuevo en el Código de Edificación.

Adrián Cocordano dice que salió por mayoría el art 9.7.1 y justamente derogar la proporcionalidad es para poder volver a estudiar, y empezar a ver el tema de los retiros etc.

- Se debate.

Javier Isola dice que en plenarias se aprobó la moción de conformar una comisión técnica para que estudie los ratios, un código nuevo de edificación. Que se empiece de nuevo, que se empiece desde cero.

Ana Margonari dice que también se habló en lo que estaba trabajando Alberto Verdinelli, que era sobre el protocolo para los edificios.

Marcelo Celoir dice que hay que dejar de discutir por cosas que están aprobadas y seguir estudiando. Una de las formas es solicitar presupuesto para contratar un equipo interdisciplinario, como se hizo con el estudio Geomorfológico, Biótico y Antropológico. Si no se va a poner el técnico del DEM, se va a necesitar mas tiempo del que se está poniendo. Cuando se puede tener un equipo que haga un estudio exhaustivo y que se pague para eso.

Mario Macagno dice que el viene de una institución, que trabaja en esto hace muchos años. Él no está de acuerdo con lo que se está planteando sobre compensación. CEPIA insiste en que hay que bajar las densidades.

- Se debate.

Javier Isola dice que la comisión que vaya a estudiar la Ord. 4021, o como se la llamará, tendrá otros ratios, a los mejor el FOS y FOT dejan de existir porque los ratios en una urbanización moderna son otros. Que se diga que hace años que se viene escuchando lo mismo, en su caso particular, el diría, yo fracasé que venga otro. Él está en la comisión para hacer cosas.

- Se debate.

Nazareth Margonari dice que ella hace 11 años que está trabajando en el CUPA, se trabajó con Liliana Bina, Alberto Verdinelli, Mónica Martínez etc. Es más hubo una abogada que vio la parte del Código Civil y Comercial. Se hizo un compilado, y sigue figurando las zonas de las torres. Todo el tiempo se va actualizando, antes no estaban los polígonos, tampoco estaban los perfiles. El Código es como vivo, todo el tiempo se va modificando. Antes lo que te regía era el perfil no había FOT y se pidió poner el parámetro del FOT, por eso es como un ida y vuelta. Habría que ver este nuevo equipo que se quiere contratar como sería, porque todo lo que se hace en el Código de Edificación, muchas veces es con foros con las preguntas de la gente. El tema es que ahora hay bastantes disidencias con el tema de las densidades. En este momento no hay acuerdo para hacer un Código. Hay que hacer un foro, hay que hacer un sistema participativo y ver porque los parámetros se pueden acomodar, pero todavía no hay consenso en cuales serían.

Laura Colladon dice que se está pidiendo una comisión que va a ser externa, a lo que es el Municipio y a lo que es el CR como fue el Estudio Geomorfológico. Pero las bases y el que ciudad queremos; que es lo que expresa la COM; que cosas ya se han dicho; tienen que estar perfectamente delineadas cuando se haga el perfil de quienes son los técnicos. Esto se tiene que definir en el CUPA con acuerdo del CR. Porque se corre el riesgo que si viene alguien que es superdesarrollista y porque simplemente tiene cursos y maestrías pero que quiere las torres, que es lo que se va a hacer. Tiene que estar perfectamente definido cuál es la ciudad que se quiere. Y en esa comisión no puede haber solo urbanistas, tiene que tener varias disciplinas.

- Se debate.

Nazareth Margonari dice que lo que le preocupa mucho también, es que actualmente hay cosas vigentes pero que no están en la ordenanza porque no está actualizado, por ejemplo el artículo de Uso de Suelo, que no menciona las zonas R, y está parado hace un año por la cautelar de la APN. Son muchas las variables, que por más que se ponga la intención, hay que ver qué pasa con todo estos temas.

- Se debate.

Se llega un acuerdo que se solicite presupuesto, para realizar un concurso público, a lo fines de contratar un equipo interdisciplinario que realice un estudio al Código de Edificación.

- Quedando temas pendientes, se da por finalizada la reunión a las 11:40 horas.